

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3630/2532

นางยุพาภรณ์ คเชนทร์ชัย
นายตรี

โจทก์
หาญถนอม
หรือเจียร
พงษ์

ป.วิ.อ. มาตรา

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา

คดีความผิดต่อส่วนตัว ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้อง เป็นใจความว่า จำเลยชำระหนี้ตามเช็คที่นำมาฟ้องให้แก่โจทก์เป็นที่พอใจแล้ว โจทก์ ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยอีกต่อไปขอถอนคำร้องทุกข์ จำเลยไม่คัดค้าน ปราบกฏว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายฟ้องคดีเอง และไม่เคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน สอบสวน คำร้องดังกล่าวจึงพอแปลความได้ว่าโจทก์จำเลยยอมความกันสิทธินำคดี อาญามาฟ้องจึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก การใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

จำเลยไม่ได้ให้การ ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ จำคุก ๕ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อความที่
ตัดสินเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกา อนุญาตให้ฎีกา

ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่๒๑ กันยายน ๒๕๓๒
เป็นใจความว่า จำเลยชำระหนี้ตามเช็คที่นำมาฟ้องให้แก่โจทก์เป็นที่พอใจแล้ว โจทก์
ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยอีกต่อไป ขอลงคำร้องทุกข์ จำเลยไม่คัดค้าน

ศาลฎีกาพิจารณาคำร้องของโจทก์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสีย
หายฟ้องคดีเอง และไม่เคยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้ คำร้องดัง
กล่าวจึงพอแปลความได้ว่า โจทก์จำเลยยอมความกัน สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึง
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙(๒) ให้จำหน่ายคดี
จากสารบบความ.

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลจังหวัดเลย - นายวิชาญ หิรัญรุจิพงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสมอ อินทรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ